



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Odih Al. Belong Bin Rohaca
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/27 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cihideung Ilir RT 02/07 Desa Cihideung Ilir Kec. Ciampea Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Odih Al. Belong Bin Rohaca ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Odih al. Belong Bin Rohaca bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Odih al. Belong Bin Rohaca berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk/ type HONDA/ D1B02N26L2 A/T, 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda.
Dikembalikan kepada Aldy Ferdiansah
 - 1 (Satu) buah Handphone merk LG warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Odih al. Belong Bin Rohaca pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di depan Bank BRI Kampus IPB Jl. Raya Dramaga Desa Babakan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 pukul 19.15 WIB bertempat di depan Indomaret Jalan Raya Dramaga, sdr, AGUS Alias OBE (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA/ D1B02N26L2 A/T, No. POL F-5011-FEA, , tahun 2019, warna putih milik saksi Aldi Ferdiansyah dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut yang diduga dengan menggunakan kunci leter T .
- Bahwa selanjutnya pada hari jum'at tanggal 22 Januari 2021, sekira jam 19.45 wib, saat terdakwa sedang dikontrakan terdakwa di Kp. Cibanteng Rt. 03/04 Desa Cihideung Ilir kec. Ciampea kab. Bogor, terdakwa ditelpon oleh sdr. AGUS Alias OBE (DPO) yang menawarkan sepeda motor kepada terdakwa kemudian terdakwa dengan sdr. AGUS Alias OBE (DPO) bersepakat untuk bertemu di depan Bank BRI Kampus IPB Jl. Raya Dramaga Desa Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor setelah selesai menelpon terdakwa langsung menuju depan Bank BRI Kampus IPB Jl. Raya Dramaga Desa Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor dengan menggunakan angkutan umum dan bertemu dengan sdr. AGUS Alias OBE (DPO) dan saat itu sdr. AGUS Alias OBE (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type HONDA/ D1B02N26L2 A/T, nomor registrasi F-5011-FEA, tahun 2019, warna white tanpa kunci kontak, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bayar dengan harga Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), yang mana harga motor yang dibeli terdakwa tersebut dibawah harga pasaran dan tidak dilengkapi surat yang sah dan seharusnya terdakwa menduga bahwa motor tersebut hasil dari kejahatan; selanjutnya terdakwa kembali dikontrakan terdakwa di Kp. Cibanteng Rt. 03/04 Desa Cihideung Ilir kec. Ciampea kab. Bogor dengan membawa 1

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk/ type HONDA dan , setelah sampai dikontrakan kemudian terdakwa langsung berusaha untuk mengganti kunci kontak sepeda motor tersebut yang sudah terdakwa siapkan namun terdakwa terlanjur ditangkap pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Aldi Ferdiansyah menderita kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 481 ayat (1) KUHP.

ATAU

Subsidiar

Bahwa terdakwa Odih al. Belong Bin Rohaca pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 pukul 19.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di depan Bank BRI Kampus IPB Jl. Raya Dramaga Desa Babakan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 pukul 19.15 WIB bertempat di depan Indomaret Jalan Raya Dramaga, sdr, AGUS Alias OBE (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA/ D1B02N26L2 A/T, No. POL F-5011-FEA, , tahun 2019, warna putih miliksaksi Aldi Ferdiansyah dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut yang diduga dengan menggunakan kunci leter T .
- Bahwa selanjutnya pada hari jum'at tanggal 22 Januari 2021, sekira jam 19.45 wib, saat terdakwa sedang dikontrakan terdakwa di Kp. Cibanteng Rt. 03/04 Desa Cihideung Ilir kec. Ciampea kab. Bogor, terdakwa ditelpon oleh sdr. AGUS Alias OBE (DPO) yang menawarkan sepeda motor kepada terdakwa kemudian terdakwa dengan sdr. AGUS Alias OBE (DPO) bersepakat untuk bertemu di depan Bank BRI Kampus IPB Jl. Raya Dramaga Desa Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor setelah selesai menelpon terdakwa langsung menuju depan Bank BRI Kampus IPB Jl. Raya Dramaga Desa Babakan Kec. Dramaga

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Bogor dengan menggunakan angkutan umum dan bertemu dengan sdr. AGUS Alias OBE (DPO) dan saat itu sdr. AGUS Alias OBE (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type HONDA/ D1B02N26L2 A/T, nomor registrasi F-5011-FEA, tahun 2019, warna white tanpa kunci kontak, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bayar dengan harga Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), yang mana harga motor yang dibeli terdakwa tersebut dibawah harga pasaran dan tidak dilengkapi surat yang sah dan seharusnya terdakwa menduga bahwa motor tersebut hasil dari kejahatan selanjutnya terdakwa kembali kekontrakan terdakwa di Kp. Cibanteng Rt. 03/04 Desa Cihideung Ilir kec. Ciampea kab. Bogor dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type HONDA dan , setelah sampai dikontrakan kemudian terdakwa langsung berusaha untuk mengganti kunci kontak sepeda motor tersebut yang sudah terdakwa siapkan namun terdakwa terlanjur ditangkap pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali member motor hasil kejahatan dari sdr. Agus al. Obe (DPO)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Aldi Ferdiansyah menderita kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 480 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALDI FERDIANSYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan satu unit sepeda motor type HONDA/ D1B02N26L2 A/T, nomor registrasi F-5011-FEA, nomor rangka MH1JFZ133KK344794, nomor mesin JFZ1E3344747, tahun 2019, warna putih, pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 19.15 Wib di Jl Raya Dramaga Rt.01/01 Desa Dramaga Kec.Dramaga Kabupaten Bogor, tepatnya saat saksi sedang membeli rokok di Indomaret bersama kakak saksi yang bernama Fitrayadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi diparkir di seberang indomaret depan SMAN 1 Dramaga Bogor dengan posisi menghadap ke utara;;
- Bahwa atas kehilangan tersebut, saksi langsung melaporkan kehilangan tersebut pada Polsek Dramaga dan sekira pukul 21,30 Wib, saksi mendapatkan laporan bila sepeda motor saksi telah ditemukan;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit dari pemilik pertama yang bernama MASITOH yang beralamat di Kp.Sudimampir Rt.01/01 Cimanggis, Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, melalui ADIRA Finance Cabang Bogor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. FITRAYADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adik saksi telah kehilangan satu unit sepeda motor type HONDA/ D1B02N26L2 A/T, nomor registrasi F-5011-FEA, nomor rangka MH1JFZ133KK344794, nomor mesin JFZ1E3344747, tahun 2019, warna putih, pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 19.15 Wib di Jl Raya Dramaga Rt.01/01 Desa Dramaga Kec.Dramaga Kabupaten Bogor, tepatnya saat saksi dan adik saksi sedang membeli rokok di Indomaret;
- Bahwa sepeda motor adik saksi diparkir di seberang indomaret depan SMAN 1 Dramaga Bogor dengan posisi menghadap ke utara;;
- Bahwa atas kehilangan tersebut, adik saksi langsung melaporkan kehilangan tersebut pada Polsek Dramaga dan sekira pukul 21,30 Wib, adik saksi mendapatkan laporan bila sepeda motor miliknya telah ditemukan;
- Bahwa adik saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit dari pemilik pertama yang bernama MASITOH yang beralamat di Kp.Sudimampir Rt.01/01 Cimanggis, Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, melalui ADIRA Finance Cabang Bogor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 22 Januari 2021, sekira jam 19.30 wib, bertempat di depan Bank BRI Kampus IPB Jl. Raya Dramaga Desa Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogortelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type HONDA/ D1B02N26L2 A/T, nomor registrasi F-5011-FEA, nomor rangka MH1JFZ133KK344794, nomor mesin JFZ1E3344747, tahun 2019,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih tanpa kunci kontak seharga Rp. 1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saudara AGUS alias OBE (DPO);

- Bahwa saat Terdakwa berusaha untuk mengganti kunci kontak sepeda motor tersebut, Terdakwa didatangi petugas kepolisian dari Polsek Dramaga yang langsung menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type HONDA/ D1B02N26L2 A/T, nomor registrasi F-5011-FEA, nomor rangka MH1JFZ133KK344794, nomor mesin JFZ1E3344747, tahun 2019, warna white, 1 buah kunci kontak sepeda motor merk honda dan 1 (Satu) buah Handphone merk LG warna hitam IMEI : 351978080622071 dan 351978080622089, dengan nomor Simcard 082112526701;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila sepeda motor yang dibeli olehnya adalah merupakan barang hasil kejahatan dikarenakan dijual dengan harga murah dan tanpa disertai dengan surat-surat kepemilikan dan kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli sepeda motor dengan harga murah dari saudara AGUS alias OBE (DPO);
- Bahwa maksud Terdakwa membeli sepeda motor tersebut agar dapat dijual kembali dengan harga yang tinggi sehingga Terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli dari saudara AGUS alias OBE (DPO) biasanya dibeli oleh saudara ALI yang datang ke kontrakan Terdakwa;
- Bahwa handphone yang disita adalah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan AGUS alias OBE (DPO);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk/ type HONDA/ D1B02N26L2 A/T, nomor registrasi F-5011-FEA;
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 (Satu) buah Handphone merk LG warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 22 Januari 2021, sekira jam 19.30 wib, bertempat di depan Bank BRI Kampus IPB Jl. Raya Dramaga Desa Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type HONDA/ D1B02N26L2 A/T, nomor registrasi F-5011-FEA, nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH1JFZ133KK344794, nomor mesin JFZ1E3344747, tahun 2019, warna putih tanpa kunci kontak seharga Rp. 1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saudara AGUS alias OBE (DPO);

- Bahwa saat Terdakwa berusaha untuk mengganti kunci kontak sepeda motor tersebut, Terdakwa didatangi petugas kepolisian dari Polsek Dramaga yang langsung menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type HONDA/ D1B02N26L2 A/T, nomor registrasi F-5011-FEA, nomor rangka MH1JFZ133KK344794, nomor mesin JFZ1E3344747, tahun 2019, warna white, 1 buah kunci kontak sepeda motor merk honda dan 1 (Satu) buah Handphone merk LG warna hitam IMEI : 351978080622071 dan 351978080622089, dengan nomor Simcard 082112526701;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila sepeda motor yang dibeli olehnya adalah merupakan barang hasil kejahatan dikarenakan dijual dengan harga murah dan tanpa disertai dengan surat-surat kepemilikan dan kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli sepeda motor dengan harga murah dari saudara AGUS alias OBE (DPO);
- Bahwa maksud Terdakwa membeli sepeda motor tersebut agar dapat dijual kembali dengan harga yang tinggi sehingga Terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli dari saudara AGUS alias OBE (DPO) biasanya dibeli oleh saudara ALI yang datang ke kontrakan Terdakwa;
- Bahwa handphone yang disita adalah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan AGUS alias OBE (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. membeli, menyewa, menukar, menerima, sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengaku, menyimpan ataupun menyembunyikan sesuatu benda yang patut diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah di peroleh karena kejahatan”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) dalam hukum pidana disebut sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini Terdakwa ODIH Alias BELONG Bin ROHACA oleh Penuntut Umum diajukan ke muka Persidangan sebagai Terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. “membeli, menyewa, menukar, menerima, sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengaku, menyimpan ataupun menyembunyikan sesuatu benda yang patut diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah di peroleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi maka terbuktilah seluruh unsur kedua ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari jum'at tanggal 22 Januari 2021, sekira jam 19.30 wib, bertempat di depan Bank BRI Kampus IPB Jl. Raya Dramaga Desa Babakan Kec. Dramaga Kab. Bogor telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type HONDA/ D1B02N26L2 A/T, nomor registrasi F-5011-FEA, nomor rangka MH1JFZ133KK344794, nomor mesin JFZ1E3344747, tahun 2019, warna putih tanpa kunci kontak seharga Rp. 1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saudara Agus alias Obe (DPO);

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang yang diterima oleh Terdakwa dari saudara AGUS alias OBE tersebut adalah milik saksi Aldi Ferdiansyah yang telah diambil oleh saudara Agus alias Obe pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 19.15 Wib di Jl Raya Dramaga Rt.01/01 Desa Dramaga Kec.Dramaga Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor yang ditawarkan Agus alias Obe (DPO) padanya karena harganya murah dan Terdakwa berharap mendapatkan keuntungan ketika akan menjual sepeda motor yang dibelinya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui bila barang-barang yang dibelinya dari saudara Agus alias Obe (DPO) diperoleh dari dari kejahatan dikarenakan harga yang ditawarkan sangat murah dan di bawah harga pasaran, tanpa surat-surat kepemilikan dan kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone merk LG warna hitam yang telah digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Agus alias Obe (DPO) maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk/ type HONDA/ D1B02N26L2 A/T, dan 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda adalah merupakan milik saksi Aldi Ferdiansyah maka akan dikembalikan padanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ODIH Alias BELONG Bin ROHACA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk/ type HONDA/ D1B02N26L2 A/T,
 - 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda.Dikembalikan kepada Aldy Ferdiansah
 - 1 (Satu) buah Handphone merk LG warna hitam

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H. , Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elaeli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Arjuna Budi S Tambunan, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Elaeli, S.H.